欧盟“善治”理念与对华政策

施爱国 田莉
（广东外语外贸大学·广州·510420）

内容提要：欧盟为了因应冷战后国际关系出现的新形势、扩大全球对外战略的目标与利益，自20世纪90年代起，在全球推进“善治”理念已愈来愈成为其对外政策的重心之一。本文在概括欧盟“善治”理念的基础上，详细探讨了其在冷战后对华政策上的具体体现，并对其作出评价和提出中国的可能应对之策。

关键词：欧盟；善治；对华政策
中图分类号：D814.1 文献标识码：A 文章编号：1672-0962(2008)02-0089-05

一、欧盟的“善治”理念与对外战略

冷战结束以来，“全球治理”(Global Governance)已成为各国国内公共行政与国际关系中的新兴课题，①而“全球治理”的意图和终极目标就是要在全球范围推广和建立一个全球“善治”(Good Glovernance)社会。那么何谓全球“善治”呢？参考联合国前秘书长安南（Kofi Anna）的提法，可以将全球“善治”定义为在全球范围内确保尊重人权与法治、强化民主、促进公共行政部门的透明化与能力[1]。在上述全球“善治”社会的构建中，其参与的主体既包括国家、国际组织与国际机制，也包括非国家行为者所组成的如NGOs、公民运动、跨国公司、全球资本市场、全球媒介等次级国际行为体；就上述全球“善治”社会的决策推进与执行过程而言，其更多强调的是通过建构一种全球层面的、摆脱传统的以主权国家为中心的“由上而下”的治理思维与过程。从本质上说，全球“善治”就是要通过在全球范围内改善行政、推动决策体制透明化、推进人权对话等为措施，最终达到把一种符合西方民主国家的政治与社会多元、民主、法治、人权等价值作为标准的全球治理形态。

作为西方民主国家的一个重要“桥头堡”的欧盟，为了因应冷战后国际关系出现的新形势，扩大欧盟全球对外战略的目标与利益，自20世纪90年代起，在全球推进“善治”已愈来愈成为其对外政策的重心之一。

欧盟从产生之始到20世纪80年代之前，在追求扩大欧盟的国际角色和影响力过程中，由于主客观方面的原因，并没有致力于成为一个国际政治中的军事强权国家，而是致力于建构和把自身发展成为一个强大的、有别于传统国际强权的政经实体。综观欧盟对外关系的历史，从20世纪60年代到80年代，在其与前殖民地国家、南方国家的这一阶段的重点外交区域的交往过程中，加强对其前殖民地国家地区的经济援助、发展与南方国家地区的经贸往来联系，一直是其为达到其对外战略目标所采用的核心策略与途径。然而，在欧盟建设强大的非军事强权的过程中，其也逐渐认识到仅仅依靠经贸这种物质力量并不能让其在国际舞台上获得更大的影响力，同时，欧盟强大的经济能量也必然会驱使其将影响力从经济方面扩大到其他层面。从20世纪80年代起，推广欧盟的价值和理念开始在其对外关系中占据越来越重要的地位。自从1978年欧洲议会改为直选并被赋予更高层次的咨询与监督权力之后，欧盟就开始改变先前单纯的加强共同体内部的人权保障，开始对第三国的人权状况提出报告，并要求欧盟部长理事会与执委会对违反人权的第三国提出批评与采取制裁措施。20世纪80年代末苏东剧变，为了促使前共产主义国家政治与经济转型、稳固欧盟东部边界，拉拢苏东国家加入西方社会与市场，同时回应冷战后不同于传统国际关系的全球政治的新特点，将其对外政策的重心之一调整为“善治”，并通过推广上述理念来扩大欧盟的对外战略的目标与利益。

冷战结束以后，欧盟内部对于构建共同价值观更为急

收稿日期：2007-12-10 本文为广东外语外贸大学校级A类团队项目“中国与国际组织关系研究”(GW2006-TA-010)成果之一。
作者简介：施爱国（1970—），男，广东外语外贸大学法学院国际政治系副教授，博士，硕士生导师；研究方向：国际组织与中国外交、美国外交、中美关系。田莉（1981—），女，广东外语外贸大学法学院国际关系专业在读研究生；研究方向：国际组织与中国外交。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

迫，1993年通过的马斯托克条约中宣称，其会员国应“尊重欧洲人权公约所保障的基本权利”(Article F.2)；1997年通过，1999年生效的阿姆斯特丹条约（Treaty of Amsterdam）则进一步指出：“欧盟根植于自由、民主、尊重人权和基本自由等原则之上”(Article F.1)；欧盟宪法草约将上述原则改称为一种“价值”，并进一步加入了“平等、法治、多元社会、包容、社会正义、社会互助和无歧视等项目”(Article I-2)。事实上，欧盟走到20世纪90年代以后，已不仅仅是一个追求和平与经济的机制，而是力图使自己提升为一个“价值共同体”。在欧盟宪法草约中，欧盟除了将民主（包括法治、人权与自由）、市场经济（包括私有企业、公平竞争）、公民社会（包括多元、容忍、团结、正义、平等）视为普世价值，更将“社会市场经济”(social market economy)（包括联盟互助、永续发展、环境保护、消除贫穷等）、异中求同、尊重文化与语言的差异性以及国内与国际社会的多元、和平主义（包括战争必须在国际组织用尽所有办法后才能使用、废除死刑）作为其内部独特的共有价值。欧盟坚持在接受新会员国时，将是否接受并遵守“普世价值”作为重要的依据，1993年6月哥本哈根高峰理事会明白宣布，只有那些接受“民主、市场经济与公民社会”等价值观的中东欧国家才能加入欧盟[2]。此后，在20世纪90年代后期的欧盟对外关系中，其更是逐渐将“价值”理念融合在对外政策当中，通过对外合作交往来传达欧盟的价值观，这成为欧盟90年代以来重要的外交工作目标之一。

二、欧盟“善治”与对华政策

冷战结束后，由于国际形势的变化和中国国际地位的日趋重要，欧盟不得不加强与中国的合作，因此，为稳定与中国的关系，在亚洲获得更大的发言权，欧盟对中国的态度由过去的被动观望转变为积极合作，通过多份文件的出台，最终形成了欧盟对中国政策的四大方向：在双边与全球层次，通过提高政治对话的层级，更进一步交往中国；通过使中国完全加入世界贸易体系，支持中国现在正在进行的经济与社会改革，鼓励中国融入世界经济体系；在尊重法治与人权的基础上，支持中国成为更为开放的社会；提升欧盟在中国的形象。用简单的话说，就是以一种催化和支持的手段，力图最终使中国经济走上完全的自由开放的市场经济，政治上走向民主、法治和自由人权，内部治理上走向一个“善治”的现代开放社会。就“善治”而言，在欧盟看来，中国虽然在1978年之后，逐渐走上了改革开放和实行社会主义市场经济，然而在政治体制和社会发展上，中国仍然是一个相对不民主的体制，内部也是一个相对保守和封闭的社会，要使中国成为一个民主开放的社会和国际社会中负责任的大国，欧盟认为，仅仅通过市场开放和经济贸易交流是不够的，还要力图通过政治对话和援助等手段，向中国灌输自由、民主、法治和尊重人权的理念，以达到欧盟所期望的良好治理的目的。

自1993年通过马斯托克条约通过后，欧盟就开始将亚洲作为其另一个经济贸易战略重镇；1994年欧盟执委会提出“迈向新亚洲战略”(Towards A New Asia Strategy)[3]，其开始改变着重贸易、投资与技术援助的传统模式，经济合作、发展援助与政治对话开始作为政策的主线，此时对话的重点是经济贸易投资而非政治安全；1995年7月，欧盟执委会发表“中欧关系的长期政策”(A Long Term Policy for China-Europe Relations)文件[4]，确立了中国在其亚洲战略中的重要地位，除了建立中欧政治对话与加强经济贸易互动之外，欧盟也支持中国参与国际事务以及协助中国加入国际组织，并促使中国进行政治民主化与经济自由化，首度透露出其促使中国在内部推进“善治”，希望中国参与全球治理的行列，以使中国在参与的过程中，能逐渐接受西方价值观，成为稳定的地区权力；1997年4月的“1997年后的欧盟与香港”(The European Union and Hong Kong: beyond 1997)和1998年3月的“与中国建立全面伙伴关系”(Building a Comprehensive Partnership with China)的文件[5]、特别在后一份文件中，其承认中国已经具备成为国际政治与经济强权的实力，要求欧盟以一种“全面性”(comprehensive)、“坚决性”(determined)等思维，使得其扮演敦促中国走向民主与法制化的积极角色，具体做法包括将中国纳入国际机制(international regime)、以渐进的方式协助中国由内而外加速政治与经济体制改革、促使中国向西方价值靠拢，将封闭的中国社会演变为一个重视法治与人权的开放社会；在2000年发布的“执行与中国建立全面伙伴关系之评估报告”(Report on the implementation of the Communication "Building a Comprehensive Partnership with China")[6]中，在肯定中欧过去所建立的密切关系之外，决定将今后与中国对话的范围扩大到毒品走私、非法移民、国际洗钱以及消除全球有组织犯罪等议题上，将双方合作的范围扩大到司法与内政项目上，重新评估欧盟协助中国在人力资源发展、教育改革、推广环境保育观念、保护人权以及法治规范等改革事项的具体配套措施上，进一步推动中国进行“善治”；2001年5月发布的“欧盟对中国战略”(EU Stragety towards China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Effective EU Policy)[7]的报告中，除了肯定中国的政治经济实力与国际地位之外，提出了多项强化与中国合作的具体建议与措施，也强烈地表达了推动中国“善治”的企图；随后，2003年9月的“成熟的伙伴关系”(A Maturing Partnership : Shared Interests and Challenges in EU-China Relations)[8]的报告将双方的关系从“全面伙伴”提升为“成熟伙伴”关系，规划一个新的经济合作框架以取代1985年制定的贸易与经济合作协议（Trade and Economic Cooperation Agreement），表达了继续推动中国社会政治的民主化与法制化，并对中国社会的转型扮演一个支持与催化的角色，促进双方在贸易、能源、环保以及全球治理方面的合作。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过上述欧盟发表的与中国有关的政策文件，可以看出，欧盟对中国的战略脉络显示出，“善治”已逐渐成为欧盟对中国政策的核心目标之一。在此议题上，其与中国发展关系上，一方面协助中国改善内部的治理，以把其秉持的自由、民主与法治理念之间灌输给中国；另一方面，鼓励与支持中国参与国际社会，分担全球治理的责任。以最终让中国成为国际政治中善意的强权，成为国际社会的稳定力量。

事实上，在“善治”的战略下，欧盟从1994年就同中国进行了多项合作计划，以协助中国改善政府“治理”和内部发展问题，双方除了在科技、伽利略、资讯通讯技术、能源、工业、环保、航空、海运、金融债券保险业、旅游、海关、教育、卫生、农业、司法、民政、核能等方面展开了全面合作之外，在“善治”政策之下，其推动了三项大的举措：第一个方面，推动的重点首先体现在推动中国进一步深化改革开放，具体包括成立欧盟/中国小项目快捷基金（EU/China Small Project Facility），通过捐款项目促进中国机构改革与经济全球化进程；设立“中欧知识产权合作项目”（EU-China Intellectual Property Rights），从2004年5月起连续5年，共援助1500万欧元，支援中国与世界接轨，以提高中国在经济、法律、制度与行政领域符合WTO精神。第二个方面，在强化中国市民社会方面，设立“欧/中农村治理培训项目”（EU-China Training Programme on Village Governance）以扩大非城市地区对于治理与民主的认识；设立“小型人权基金”（Human Rights Small Project Facility）促进对于人权的尊重；设立“中/欧教育合作项目”（EU-China Education Coorperation Programme），重点协助甘肃省实施基础义务教育。第三个方面，在推动民主法治与国际社会责任承担方面，主要通过设立“中欧法律与司法合作项目”（EU-China Legal and Judicial Coorperation Programme）通过法官与检察官的培训与律师的交流，加强中国的法治基础；设立“中欧公共管理项目”（EU-China Public Administration Programme）协助训练中国的高级官员与政策改革；设立“中/欧财务服务合作项目”（EU-China Financial Services Coorperation Project），协助中国建立高效、透明与健全的金融服务；设立“中/欧环境管理合作项目”（EU-China Environmental Management Coorperation Programme）推动中国强化对环境议题的了解、重视与改进。

推广“善治”理念的具体政策落实主要体现在双方交往的人权议题上。自由、法治与尊重人权是欧盟的核心价值，并因欧盟基本权利宪章的通过而得到强化，而尊重人权更是入盟或是与其建立贸易与协议的先决条件。在具体操作上，欧盟主要通过三个途径来加以达到目标：一、将“人权”纳入政治对话的议程；二、在联合国人权委员会上对人权记录不佳的国家提出谴责与批评；三、发表年度人权报告，并把报告作为对其他国家提供援助、优惠与贸易往来的重要参考。前文已经指出，在尊重法治与人权的基础上支持中国成为更为开放的社会是欧盟对华政策的四大方向之一。在政策的具体操作上，主要是通过政治对话的管道，向中国推广上述价值。1989年以后，对中国人权的关注，成为其与中国关系的主要主题之一。1994年中欧双方开始启动政治对话；1996年1月双方开始启动人权对话，这甚至是欧盟唯一的对外常设性人权对话机制，双方人权对话一度由于1997年丹麦带头在联合国人权委员会上，提案谴责中国的人权状况而中断，不过同年双方的对话就恢复，并把对话的次数提高为一年两次；1998年欧盟发表“与中国建立全面伙伴关系”文件之后，承认中国改革开放后人权状况的重大进步，随后欧盟部长理事会（Council of Ministers）也决议不再主动在联合国提案谴责中国人权，但仍坚持对于他国提出的谴责议案，保留复议或动议的可能，以对话而非对抗的方式，逐步带动中国社会的质变。也因此，即使无法以强硬的态度要求中国接受其政策，其仍然要透过政治对话、协商与合作的方式，向中国传达人权价值的重要性，游说中国签署与人权有关的国际公约，将中国拉入国际人权机制的架构中，逐渐使中国社会走向开放与重视人权，使中国成为全球治理与“善治”当中的一个重要环节。

欧盟“善治”在对华政策中的重要性及地位，即使拿双方久拖不决的军售议题而言，也可见一斑。军售议题属于现实主义的传统国际政治范畴，客观地说，解除对华武器禁令并不会损害欧盟的地缘战略利益，从经济上看甚至可以提升欧盟国家的工业和经济发展水平，但从“善治”的角度看，在欧盟看来，1989年以后，中国的人权和政治状况虽然有所改善，但中国的政治体制、人权状况以及军事现代化仍然使得其对中国维持国际和平的意愿产生怀疑，在落实“善治”政策的考量之下，加之美国等国家的政治压力，从而导致其内部对此议题的意见不一，其解除对华武器销售禁令迟迟未能达到。

三、结论与评价

综观中国与欧盟关系发展的历史，可以看出，双方的合作关系是由最初的经济贸易议题，逐渐扩大到高阶的政治与内政领域。不过，需要指出的是，虽然“善治”在冷战后欧盟对华政策中的地位上升（这清晰地体现在了新近的德国默克尔政府对华取向中），但在前文提及的欧盟确立的对华四大政策方向中，在可预测的将来，新现实主义与新自由主义的思维仍将主导欧盟的中国政策。这将会使其在推进中国成为“善治”社会的过程中，欧盟将不得不继续采用一种弹性与务实的策略，避免让价值与理念的东西成为欧盟对中政策执行的障碍。例如，欧盟曾经提出过“非市场经济”名单，限制某些国家并用以制裁和惩罚那些人权记录不佳或国内市场不够开放的计划经济国家，中国就曾被列入这份名单之中，不过为了支持中国加入WTO，其在1998年将中国从这份名单中除去，承认中国正在经历市场转型的过程，也不再

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

让人权等议题阻碍双方政经关系发展。从1997年开始，在人权问题上，其也采用了一种弹性与务实的操作，将人权与贸易脱钩，不再继续在联合国人权委员会中主动提案谴责中国，而改之以表达关切、扩大人权对话的方式提醒中国改善人权状况，力图使中国渐进接受欧盟的价值。

不过，作为西方资本主义重要桥头堡的欧盟，在与中国的互动交往过程中，自认承载着“善治”这个全球化时代的重要使命和作为标榜作为“价值共同体”的欧盟，在与中国发展关系时，除了本着新现实主义的权力与利益、新自由主义的经贸合作与互利的考量之外，也总是希望将中国从现有的非西方的社会主义价值与意识形态中拉出来，让中国走向一个符合西方民主、法治与人权的国家，只有这样，中国在欧盟眼中，才能算得上是一个“真正的”伙伴。

从根本看，欧盟“善治”理念与“和平演变”并没有本质上的区别，只不过其意识形态性与前者比较起来较弱，在推进的手段上，主要是通过“积极对话”与“资源协助”来代替“指责”与“对立”，并鼓励对方的渐进改变。欧盟对外推广“善治”主要通过两种途径：对那些有意入盟的国家，要求其先进行改革来符合其所倡导的自由、民主与法治的价值观，而后才能进行入盟谈判；而针对其他发展中国家，主要通过对这些国家开放市场、提供援助和建立交往关系等，让这些国家逐步接受欧洲的价值，并使其建立符合欧盟期望的“善治”政府。从上述欧盟推进“善治”的手段与途径来看，虽然欧盟希望将中国演变为一个开放、民主与“善治”的社会，但它相较于美国而言，并不具备美国的政治、经济与军事实力，再加上它在东亚并没有美国那样的战略利益，所以在与中国的关系上，不能也并不需要运用美国式的胡萝卜加大棒政策。事实上，相对于美国冷战后国际上激进的对外意识形态的推进，欧盟展现的是有别于其的对多元的尊重。在欧盟推广对中国的“善治”过程中，虽然致力于向中国大力传播西方意识形态与治理理念，但却与美国在此议题上的强势批判有所区别，这就使得一方面，中国可以通过与欧盟的交往来缓解来自西方国家的政治压力，在人权等方面与欧盟展开对话，有助于消解来自美国和其他国际人权团体的压力，并有利于中国从现有的国际机制中获得更多的利益和支持；另一方面，对于一个寻求和平发展和和谐社会的中国而言，借鉴欧盟国家内部在教育、司法、行政、文化、消除贫穷等方面的先进制度与经验，对中国提升国家整体素质是也是有益的。

注释：

①全球治理的定义在众多的国际组织与机构那里各不相同，一般认为，联合国“全球治理委员会”(Commission on Global Governance)对其的定义最具有代表和权威性。该委员会认为，如果说“治理”原来一直被视为政府间的关系，而现在必须包括全球非政府组织、公民运动、跨国公司以及全球资本市场，它们还与具有全球广泛影响力的全球传播媒介相互作用。(Commission on Global Governance , Our Global Neighbourhood, Oxford University Press, 1995, pp.2-3.

参考文献：

[1]Available at http://www.soc.titech.ac.jp/uem/governance.html

[2] A. G. Harryvan and J. van der Harst, eds. *Documents on European Union* [G]. New York: St. Martin's Press, 1997:286.

[3] Commission of the European Communities. *Towards A New Asia Stragety* [R]. COM(314) final, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1994.

[4] Commission of the European Communities. *A Long-term Policy for EU-China Relations* [R]. COM(95)279, Brussels; Office for Official Publications of the European Communities, 1995.

[5] Commission of the European Communities. *Building a Comprehensive Partnership with China* [R]. COM(1998)181 final, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1995.

[6] Commission of the European Communities. *Report on the implementation of the Communication "Building a Comprehensive Partnership with China"* [R]. COM(2000)552 final Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.

[7] Commission of the European Communities. *EU Stragety towards China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Effective EU Policy* [R]. COM(2001)265 final Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.

[8] Commission of the European Communities. *A Maturing Partnership : Shared Interests and Challenges in EU-China Relations* [R]. COM(2003)533 final Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

EU's Idea of Good Governance and It's Foreign Policy towards China

Shi Aiguo Tian Li

Abstract: Based on a brief summarization of EU's idea of "Good Governance", this paper elucidates the concept and practice of the idea in EU's foreign policy towards China after the cold war. Hopefully, this article can throw some light on China's corresponding measures.

Key Words: EU; Good Governance; EU's foreign policy towards China

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net